

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1371/2530

พนักงานอัยการจังหวัดพังงา

โจทก์

นางบี แซ่ตัน หรือสุวลี แซ่จิ้ว

จำเลย

พนักงานอัยการจังหวัดพังงา โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 26

ความว่า เนื่องจากก่อนโจทก์ฟ้องคดีนี้ จำเลยถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุกตลอดชีวิตฐานมียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 และที่ 2 ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย คดีอยู่ระหว่างฎีกา ขณะนี้ถูกคุมขังอยู่ที่ทัณฑสถานหญิง กรุงเทพมหานคร และจำเลยนี้เคยเป็นผู้จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 และที่ 2 รายใหญ่อยู่ในท้องที่จังหวัดภูเก็ตและพังงา มีพรรคพวกมากและมีอิทธิพลสูงในเขตจังหวัดพังงา หากนำตัวจำเลยมาดำเนินคดีที่ศาลจังหวัดพังงา อาจเกิดเหตุร้ายหรือจะเกิดความไม่สงบ ขัดขวางต่อการพิจารณาได้ อีกทั้งเรือนจำจังหวัดพังงาสภาพโดยทั่วไปไม่มั่นคงแข็งแรง และมีอำนาจการคุมขังนักโทษซึ่งต้องโทษจำคุกเพียงกำหนดไม่เกิน 10 ปี หากนำมาคุมขังไว้ อาจเกิดความเสียหายได้ด้วยเหตุดังกล่าว โปรดโอนคดีนี้ไปพิจารณายังศาลอาญา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177 และขอให้สั่งนับโทษจำเลยต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 613/2527 ของศาลจังหวัดพังงาด้วย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งประทับฟ้องศาลชั้นต้นหมายเบิกตัวจำเลยไปยัง

เรือนจำจังหวัดพังงาแล้วแต่ยังไม่ได้ตัวจำเลยมา เพราะจำเลยถูกคุมขังในคดีอื่นอยู่ที่
ทัณฑสถานหญิง กรมราชทัณฑ์ กรุงเทพมหานคร (อันดับ 6)

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 15)

ประธานศาลฎีกามีคำสั่งว่า ปรากฏว่าศาลชั้นต้นยังมิได้ส่งสำเนาคำร้องขอโอน
คดีแก่จำเลย จึงให้ศาลชั้นต้นจัดการส่งสำเนาคำร้องให้แก่จำเลยก่อน และให้จำเลยมี
โอกาสคัดค้านภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด เสร็จแล้วส่งสำนวนคืนศาลฎีกา
(อันดับ 19)

ศาลชั้นต้นดำเนินการส่งสำเนาคำร้องของโจทก์ให้แก่จำเลยตามคำสั่งของ
ประธานศาลฎีกาแล้ว จำเลยยื่นคำร้องคัดค้าน (อันดับ 21,27)

ศาลชั้นต้นส่งสำนวนคืนศาลฎีกา

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยคดีนี้ถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุกตลอดชีวิตฐานมียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 และที่ 2 ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย และปรากฏตาม
คำร้องของโจทก์ว่าจำเลยเป็นผู้จำหน่ายยาเสพติดให้โทษรายใหญ่ในเขตจังหวัดภูเก็ต
และพังงามีพรรคพวกมาก และมีอิทธิพลสูงในเขตจังหวัดพังงา ซึ่งถ้าหากให้นำตัว
จำเลยไปดำเนินคดีที่ศาลจังหวัดพังงา อาจเป็นเหตุให้มีการขัดขวางต่อการพิจารณา
ของศาลหรืออาจจะเกิดเหตุร้ายขึ้นได้จึงอนุญาตให้โอนคดีนี้ไปพิจารณายังศาลอาญา
ตามคำขอของโจทก์

พิจารณาแล้ว จำเลยคดีนี้ถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุกตลอดชีวิตฐานมียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 และที่ 2 ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย และปรากฏตามคำร้องของโจทก์ว่าจำเลยเป็นผู้จำหน่ายยาเสพติดให้โทษรายใหญ่ในเขตจังหวัดภูเก็ต และพังงามีพรรคพวกมาก และมีอิทธิพลสูงในเขตจังหวัดพังงา ซึ่งถ้าหากให้นำตัวจำเลยไปดำเนินคดีที่ศาลจังหวัดพังงา อาจเป็นเหตุให้มีการขัดขวางต่อการพิจารณาของศาลหรืออาจจะเกิดเหตุร้ายขึ้นได้จึงอนุญาตให้โอนคดีนี้ไปพิจารณายังศาลอาญาตามคำขอของโจทก์

(จำรัส เขมะจารุ-ประธานศาลฎีกา-)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>